

0003714-84.2016.8.26.0655

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Receptação

Magistrado: Flávia Cristina Campos Luders

Comarca: Várzea Paulista

Foro: Foro de Várzea Paulista

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 13/09/2022

... que nos delitos permanentes, como o de tráfico ilícito de drogas, o estado de flagrância se protraia ao longo do tempo, não se pode admitir que, com base em uma simples delação anônima, desamparada de elementos fundados da suspeita da prática de crimes, seja violado o direito constitucionalmente assegurado da inviolabilidade do domicílio" (DJe 03/09/2015).

O Supremo Tribunal ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Várzea Paulista

Foro de Várzea Paulista

2ª Vara

Avenida Fernão Dias Leme, 2323 - Vila Santa Terezinha

CEP: 13220-005 - Várzea Paulista - SP

Telefone: (11) 3378-6476 - E-mail: varzeapta2@tjsp.jus.br

0003714-84.2016.8.26.0655 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

0003714-84.2016.8.26.0655

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Marco Rodrigo de Almeida

Juíza de Direito: Dra. Flávia Cristina Campos Luders

Vistos.

1. MARCO RODRIGO DE ALMEIDA, qualificado à fl. 10, está sendo processado como incurso no art. 180, caput, do Código Penal, porque em 22 de setembro de 2.016, na Rua das Acálifas, 270, Várzea Paulista, recebeu e ocultou, em proveito próprio, 29 (vinte e nove) caixas de biscoito da marca Prodasa - cada caixa contendo 12 pacotes de 400 g, totalizando 10.440 unidades -, 26 (vinte e seis) latas de Mucilon, 24 (vinte e quatro) pacotes de salsichão da marca Pif Paf, 07 (sete) pacotes de 1 kg pão/bolo/torradas, da marca Pif Paf e 26 (vinte e seis) pacotes de pão/bolo/torradas de 400g cada da marca Pif Paf, bens esses pertencentes a Irmãos Boa Ltda, coisa que sabia ser produto de crime.

Denúncia oferecida em 04 de novembro de 2.016 (fls. 01/02) e recebida em 31 de março de 2.017 (fls. 147/148).

Citado por edital, Marco deixou o prazo para apresentar a resposta à acusação

transcorrer in albis. Em 30 de abril de 2.019 foi determinada a suspensão do feito e do prazo prescricional, nos termos do art. 366 do Código de Processo Penal (fl. 213, certidão de fl. 217 e fl. 222).

As patronas constituídas por Marco apresentaram a resposta à acusação (fls. 249 e 252/255).

Em 30 de maio de 2.022 foi revogada a suspensão do feito e do prazo prescricional. O recebimento da denúncia foi ratificado (fls. 256/257).

Durante a instrução foram ouvidas duas testemunhas de acusação. Em seguida, procedeu-se ao interrogatório do réu Marco (fls. 297/298 e 299/300).

Em debates orais, a representante do Ministério Público requereu a condenação do réu nos exatos termos da denúncia (fls. 295/296).

A defesa requereram seja reconhecida a ilicitude da prova. Pretendem seja reconhecido que houve irregularidade no ingresso em domicílio. Pleitearam seja o réu absolvido. Por fim, requereram seja a pena aplicada no mínimo legal (fls. 295/296).

É o relatório.

2. FUNDAMENTO E DECIDO.

A preliminar arguida pela patrona de Marco é insubsistente.

O art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal., dispõe que "a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial".

Tem-se entendido que os agentes policiais podem ingressar em domicílio, sem autorização judicial, durante à dia, em hipótese de flagrante delito, sempre que amparados em fundada suspeita.

No caso do crime previsto no art. 180, caput, do Código Penal, na modalidade "ocultar", a consumação protraí-se no tempo. Trata-se de crime permanente.

Constitui, em tese, uma exceção à regra da inviolabilidade de domicílio.

Em julgado da Sexta Turma do E. Superior Tribunal de Justiça ficou assentado que:

"inda que seja incontroverso que nos delitos permanentes, como o de tráfico ilícito de drogas, o estado de flagrância se protraia ao longo do tempo, não se pode admitir que, com base em uma simples delação anônima, desamparada de elementos fundados da suspeita da prática de crimes, seja violado o direito constitucionalmente assegurado da inviolabilidade do domicílio" (DJe 03/09/2015).

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 603.616/R0, apreciando o Tema 280 da repercussão geral, firmou a seguinte tese:

"Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio - art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protraí no tempo.

...

a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas "a posteriori", que indiquem que, dentro da casa, ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil, e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados" (RE 603.616 - Rel. Min. GILMAR MENDES - TRIBUNAL PLENO - j. 05/11/2015).

Consta do boletim de ocorrência que os fatos teriam ocorrido em 22.09.16, às 14h20min (fl. 39).

Os policiais civis abordaram Marco na via pública e entraram no imóvel após a concordância do réu. Marco afirma que "eu fui abordado "do lado de fora do meu portão". Em seguida, um dos policiais entrou em minha casa. Ele pediu que o outro policial entrasse na casa comigo". Não há prova disso nos autos.

Fato é que havia fundada suspeita de que Marco poderia estar ocultando no imóvel onde residia parte de uma carga roubada. Segundo afirmaram os policiais civis, determinaram fossem realizadas diligências no local após informações obtidas pelo Setor de Inteligência da Polícia Civil do Estado de São Paulo. Os policiais civis encontraram as mercadorias roubadas em 14.09.16 na residência de Marco. Havia fundada suspeita. Justificado está o ingresso em domicílio, não provado irregular.

A "fundada suspeita" a que se refere o legislador precisa ser "qualificada, relevante, séria, não bastando a mera suposição por parte dos agentes estatais. Do contrário, estar-se-ia a conceder uma carta branca para que os policiais, sempre que julgassem conveniente, procedessem à busca e apreensão domiciliar, sem que houvesse respeito à reserva de jurisdição." (TJSP - Apelação Criminal nº 0025760-29.2016.8.26.0506 - Comarca de Ribeirão Preto - 16ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, Rel. Des. GUILHERME DE SOUZA NUCCI, j. 17.12.2021).

Ultrapassada essa questão, passo a analisar o mérito da presente ação penal.

A materialidade do crime de receptação ficou devidamente comprovada com os boletins de ocorrência de fls. 39/41 e 62/64 e com o auto de exibição e apreensão de fls. 42/55.

A autoria é certa.

Ao ser ouvido na Delegacia de Polícia, Marco declarou que "dois conhecidos dele, Renato e Flávio, lhe pediram para guardar algumas mercadorias, oferecendo dinheiro para isso; que ele estava precisando de dinheiro para pagar o aluguel, assim aceitou, sendo que recebeu setecentos reais para guardar as mercadorias encontradas com ele; que não sabe o nome completo de Renato ou de Flávio, bem como não sabe onde eles moram; que somente os conhece de vista; que não sabe a origem das mercadorias que estavam guardando, sendo que se soubesse que eram roubadas, jamais teria aceitado de guardá-las."

Ao ser ouvido em juízo, Marco declarou que "no dia dos fatos eu estava saindo para trabalhar quando fui abordado "por esses dois senhores". Eles me levaram dentro de casa. Eu fui abordado "do lado de fora do meu portão". Em seguida, um dos policiais entrou em minha casa. Ele pediu que o outro policial entrasse na casa comigo. As mercadorias estavam em minha casa. Eu guardei aqueles produtos em minha casa para atender um pedido de um amigo que trabalhava em "um mercadinho localizado nas proximidades". Esse amigo - "Renato" - pediu que eu guardasse aquelas mercadorias em minha casa. Eu disse que eu não poderia guardar essas mercadorias porque eu estava com uma ordem de despejo e teria de deixar o imóvel naquele mesmo mês. Não era de fato uma ordem de despejo. A dona do imóvel tinha pedido que eu desocupasse a casa. Só isso. Eu pagava R\$ 350,00 de aluguel. Esse meu amigo disse que pagaria dois meses do meu aluguel - que era o tempo que ele precisava para desocupar o estoque do mercado. Ele precisava que eu guardasse essa mercadoria em minha casa por dois meses. Eu lembro que "tinha bolacha, alguns pacotes de pão de queijo e salsichão, e algumas latas de mucilon." Eu morava a três casas do mercadinho. Eu acho que por isso pediram que eu guardasse essa mercadoria em minha casa. Toda a mercadoria estava encaixotada. Eu colocava toda a mercadoria que tinha de permanecer refrigerada em minha geladeira mesmo. Não havia produtos congelados. Toda a mercadoria estava encaixotada e tinha nota fiscal. Eles deixaram as notas fiscais comigo. As notas fiscais estavam em cima da televisão. As caixas ficaram em um cantinho da parede. Minha casa tinha só um cômodo. Renato levou as mercadorias até minha casa em um carrinho de mercado. Eu não lembro qual a quantidade de caixas apreendidas. Eu não lembro o nome certo do mercado: se era Sobral ou Bressan. Depois que eu fui liberado eu estive no mercado e passei tudo o que tinha acontecido para ele. Eu não sei por que Renato não esteve na Delegacia para recuperar as mercadorias que pertenciam ao mercado. Renato trabalhava no mercado como repositor. Na verdade, Renato trabalhava como um "faz tudo" no mercado. Ele atendia o caixa, na padaria. Eu não conversei com o dono do mercado." Disse que "Na época dos fatos eu estava trabalhando como servente de pedreiro. No portão de casa um me deteve e o outro já entrou dentro de casa. Agora eu trabalho de atendente no bar da minha irmã. Eu não autorizei os policiais a entrarem em minha casa. Não

houve nem tempo para isso. "Quando eu vi eles já tinham entrado".

A versão apresentada por Marco não convence.

Thiago, policial civil, informou que "nós tínhamos a informação de que o réu estava armazenando produtos de origem ilícita. Nós fizemos uma breve campana. Nós esperamos o réu sair de casa. Nós abordamos o réu assim que ele saiu de casa. Nós dissemos ao réu que nós tínhamos recebido uma denúncia reportando que havia produtos de origem ilícita na residência dele. O réu franqueou a entrada. Nós encontramos esses produtos na residência do réu. Na Delegacia de Polícia nós conseguimos apurar que aquelas mercadorias faziam parte de uma carga roubada. O réu afirmou que sabia que aqueles produtos não tinham a origem lícita. Ele não informou o que pretendia fazer com os produtos. O réu morava no local. Eu não lembro onde os produtos estavam armazenados. Eu não lembro se os produtos estavam armazenados na cozinha, em armários ou em outro local do imóvel. Pelo que eu lembro, o réu não apresentou a nota fiscal daquela mercadoria. Parte da mercadoria estava guardada em caixas, parte dessa mercadoria já tinha sido desembalada e uma outra parte estava armazenada dentro de um freezer. Eu não lembro se o réu chegou a dizer com o que trabalhava. Eu não conhecia o réu antes dos fatos. Não havia mais ninguém no imóvel. Nós recebemos a denúncia por meio do nosso serviço de inteligência. Nós fomos incumbidos de ir ao local para investigar".

Gelson, policial civil, relatou que "nós recebemos uma denúncia reportando que naquela residência poderiam estar sendo guardadas mercadorias produto de ilícito. Nós ficamos no local de campana. Quando o réu saiu de casa, nós resolvemos abordá-lo. O réu permitiu que nós entrássemos no imóvel. No local nós encontramos as mercadorias. Nós fizemos algumas pesquisas no sistema e tinha ocorrido um roubo uns dias antes no supermercado Boa. Nós apuramos que "tinham levado uma carga do mercado". Os produtos apreendidos no imóvel do réu poderiam ser parte dessa carga roubada. Eu não lembro como nós recebemos a denúncia. Nós falamos que tinha uma informação de que ele estaria guardando alguns produtos ilícitos e que gostaríamos entrar na residência. Ele permitiu. "Como era uma quantidade muito grande eu acredito que ele não teria comprado aquilo para consumo próprio". "Tinha salsicha na geladeira, bolacha dentro do armário ou assim na sala, no canto. Parte das mercadorias estavam em caixas. Alguma coisa estava empacotada "outra estava fora". Ele tinha várias notas fiscais "de outras mercadorias inclusive dessa empresa aí Pif PaF".

Constou do boletim de ocorrência de fls. 62/64 que as mercadorias encontradas na residência de Marco tinham sido subtraídas em 14.09.16, às 06h45min, na Avenida Bertioaga, 60, Jardim São Gonçalo, Várzea Paulista, "em frente ao depósito do supermercado "Boa".

O boletim de ocorrência nº 6933/2016 relacionou as notas fiscais que acompanhavam a carga roubada em 14.09.16: 001140838, 001140840, 001140842, 001140843, 001140836 e 001140844 (fl. 62).

Marco fez questão de mencionar que as mercadorias apreendidas estavam acompanhadas de notas fiscais.

Em 22.09.16, os policiais civis apreenderam 11 notas fiscais na residência de Marco (fl. 42), dentre as quais estavam aquelas relacionadas no boletim de ocorrência elaborado em 14.09.16, a saber:

- (i). NF-e nº 001140838 - fl. 45;;
- (ii). NF-e nº 001140840 - fl. 46;
- (iii). NF-e nº 001140842 - fl. 47;
- (iv) NF-e nº 001140843 -fl. 48;
- (v). NF-e nº 001140836 - fl. 44 e
- (vi). NF-e nº 001140844 - fl. 49.

As notas fiscais apreendidas na residência de Marco comprovam que todos os produtos faziam parte da carga roubada em 14.09.16. Essa carga deveria ter sido entregue ao destinatário: estabelecimento comercial Irmãos Boa Ltda.

Mas não é só.

Marco não conseguiu identificar "Renato", indivíduo que identificou como sendo

funcionário do mercado "Bressan" ou "Sobral", e que teria deixado a carga roubada no imóvel onde residia à época. Admitiu que recebera ou receberia certa quantia em dinheiro (R\$ 700,00) pela "ajuda" prestada ao amigo "repositor" ou "faz tudo" dos mercados (Bressan ou Sobral).

É evidente que Marco sabia que as mercadorias eram produto de ilícito, mormente porque não as recebera de ninguém relacionado ao estabelecimento "Irmãos Boa Ltda" – destinatário da carga conforme indicavam as notas fiscais que acompanhavam os produtos.

A prova da boa-fé em relação à posse das mercadorias cabia a Marco, ônus do qual não se desincumbiu.

Nesse sentido:

"A conclusão das instâncias ordinárias está em sintonia com a jurisprudência consolidada desta Corte, segundo a qual, no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova" (STJ - HC 388.640/SP – Rel. Min. Ribeiro Dantas – 5ª Turma – j. 13.06.17).

As notas fiscais – relacionadas no boletim de ocorrência lavrado por ocasião do roubo praticado em 14.09.16 e apreendidas na residência de Marco – reforçam a tese de que ele sabia que todas as mercadorias eram produto de ilícito. Nada há que possa socorrê-lo.

Dito isso e uma vez provada a materialidade e a autoria, a condenação de Marco se impõe.

Passo a dosar a pena de Marco.

Em consonância com a diretriz estabelecida no art. 59 do Código Penal, fixo a pena-base acima do mínimo legal.

Marco ostenta maus antecedentes (autos nº 0005771-66.2002.8.26.0655 – pena extinta em 13.11.2006 – fl. 165).

Essa condenação não pode ser considerada na segunda fase, porquanto decorrido o período depurador, mas ainda tem de ser utilizada para comprovação dos maus antecedentes do réu (não decorridos dez anos desde que extinta a pena).

Em assim sendo, fixo a pena-base em 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão, mais 11 (onze) dias-multa.

Deve ser considerada a incidência da circunstância agravante prevista no art. 61, inciso I, do Código Penal, pois, de acordo com a certidão de fls. 163/164, o denunciado é reincidente (autos nº 0004087-04.2007.8.26.0309 – pena privativa de liberdade extinta em 19.04.12 – fl. 232). A pena é aumentada de 1/6 (um sexto), e totaliza 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão, mais 12 (doze) dias-multa.

Não há circunstâncias atenuantes a serem consideradas.

Não há causas de aumento ou de diminuição de pena a serem consideradas.

Cada dia-multa terá o valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente no dia dos fatos, corrigindo-se em sede de execução, na forma do art. 49, § 2º, do Código Penal.

Fixo o regime semiaberto para o cumprimento da pena, em consonância com o que estipula o art. 33, § 2º, "b", do Código Penal.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR MARCO RODRIGO DE ALMEIDA, RG nº 43.183.999-2, filho de Maria Aparecida de Almeida Leonel, pela prática do crime previsto no art. 180, caput, do Código Penal, a pena de 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão, mais 12 (doze) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto.

Marco poderá apelar em liberdade, pois nada justifica a decretação da prisão preventiva.

Concedo ao réu os benefícios da Justiça Gratuita. Anote-se.

Transitada em julgado esta sentença, lance-se o nome do réu no Rol dos Culpados.

Oportunamente, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.

P.I.C.

Varzea Paulista, 13 de setembro de 2.022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA